邕宁蒲庙桂民投总部基地项目“4•24”一般高处坠落事故调查

2024-08-01 10:25 来源：邕宁区应急管理局

2024年4月24日上午8时10分许，南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目4#楼发生一起一般高1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，准成立了由城区应急局牵头，会同区委政法委、市公安局邕宁分局、城区住建局、城区人社局、城区民政府组成的邕宁蒲庙桂民投总部基地项目“4·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组故调查工作。

事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

桂民投总部基地项目位于南宁市五象大道218号，总建筑面积约为368263.09㎡，其中地上建筑㎡，地下建筑面积为96658.52㎡，项目的主体工程已完成，正处于装饰装修工程施工阶段。其中桂民桂民投国际大酒店工程建设单位为广西桂民投新材料科技有限公司，施工单位为广西裕达工程有限公分包单位为广东精冷源建设有限公司，监理单位为广西联睿建设工程项目管理有限公司。

（二）工程承包情况

2020年11月1日，广西桂民投新材料科技有限公司与广西裕达工程有限公司双方签订《桂民投总投国际大酒店建设工程施工合同》。

2023年4月7日，广西裕达工程有限公司与广东精冷源建设有限公司双方签订《桂民投总部基地项3F~24F）中央空调设备采购安装工程专业分包合同》（编号：工程D（桂民投总部基地）2023-4-1

（三）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西桂民投新材料科技有限公司，成立于2019年12月23日，《营业执照》统一社会91450108MA5P8EJG29，注册地址为南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公室3楼44号，法定代

2.总包单位：广西裕达工程有限公司，成立于2004年10月27日，《营业执照》统一社会信用代码91451300765845558U，注册地址为金秀瑶族自治县金秀镇解放路170-1号，法定代表人为宁某。持质证书》，证书编号为D145022728，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部，资质等级为建筑壹级；市政公用工程施工总承包壹级。持有《安全生产许可证》，编号为（桂）JZ安许证字〔2005〕关为广西壮族自治区住房和城乡建设厅，有效期2022年06月06日至2025年06月06日。

经查，该公司在日常巡检中多次发现桂民投总部基地项目4#楼部分楼层临边护栏缺失，针对存在向劳务班组下达整改指令，但由于整改不彻底、督促不到位，部分楼层仍出现临边防护缺失的情况。

3.中央空调专业分包单位：广东精冷源建设有限公司，成立于1997年01月16日，《营业执照》统为91440300279307252C，注册地址为珠海保税区31号地锦天仓储三楼332号，法定代表人为赵某某企业资质证书》，证书编号为D244198503，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，资质等级为建筑承包一级。持有《安全生产许可证》，编号为（粤）JZ安许证字〔2023〕023210，发证机关为广东厅，有效期2023年12月29日至2026年12月29日。

经查，该公司已配备专职安全生产管理员对涉事项目进行安全管理，但未及时发现并制止从业人的作业环境下施工，未采取措施消除作业现场临边防护缺失的生产安全事故隐患。

4.监理单位：广西联睿建设工程项目管理有限公司，成立于1995年12月08日，《营业执照》统-91451300199770271J，注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号裕达国际中心室，法定代表人为殷某。

经查，该公司分别于2024年4月3日、2024年4月12日向广西裕达工程有限公司桂民投总部基地项理通知单，提出桂民投总部基地项目4#楼多处楼层临边防护缺失，存在安全隐患，但未及时督促施工位。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2024年4月24日上午，广东精冷源建设有限公司安排本公司空调水管安装工人曾某某、甘某某协8时10分许，曾某某、甘某某用两轮人力斗车装载24根镀锌钢管（直径32~50mm，长度3m）从一层达七层，两人将斗车拉出施工升降机，甘某某帮助升降机操作工关闭楼层防护门，曾某某自行将斗车×Ⓓ~Ⓒ轴处，向前倾斜斗车将钢管卸下，钢管卸下挤压斗车向后移动，曾某某被斗车推动同时向后有护的窗洞位置坠落至一层堆放钢管处。

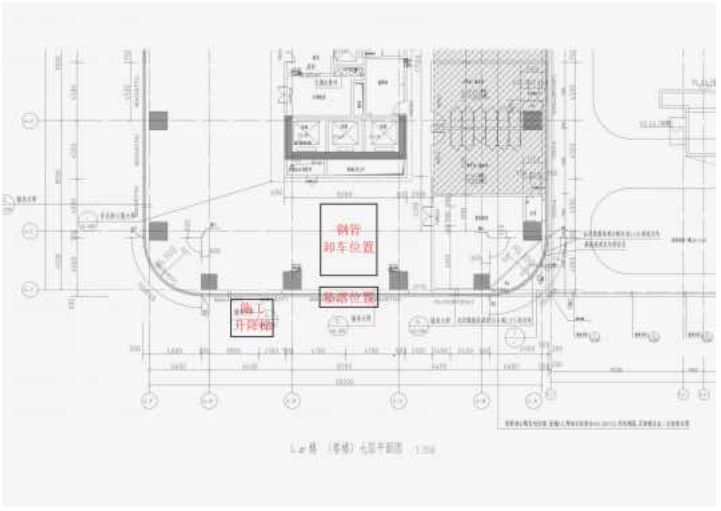


图1 事故发生位置平面示意图



图2 事故发生位置



图3 死者坠落位置

（二）事故的应急救援及评估意见

事故发生后，甘某某与空调水管班组长刘某等人立即开展救援，广东精冷源建设有限公司安全员组长刘某分别拨打了120与110电话，广西裕达工程有限公司项目经理李某某接到事故信息后第一时间生产安全事故应急救援预案对事故进行处置。120急救医护人员到场后立即对曾某某进行抢救，曾某亡。

接报事故信息后，邕宁区人民政府、邕宁区应急管理局、邕宁区住房和城乡建设局、邕宁区蒲庙安局邕宁分局等单位立即赶赴现场开展事故处置工作，并及时将事故信息上报。政府相关部门在事故履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，广西裕达工程有限公司、广东精冷源建设有限公司与死者家属达成了赔偿协议，由公司、广东精冷源建设有限公司赔偿死者家属共计150万元，目前已支付30万元，剩余部分按照协议

三、事故原因、存在的主要问题及事故性质

（一）直接原因

曾某某安全意识淡薄，未对作业环境进行观察，使用斗车装卸钢管时野蛮施工，直接将斗车翻转上，钢管倾斜时产生的反作用力将斗车及曾某某推倒，导致其不慎从缺失临边防护的窗洞位置坠落至

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.广西裕达工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，未落实施工落实生产安全事故隐患排查治理制度，日常检查中多次发现桂民投总部基地项目4#楼部分临边防护缺整改，未及时消除生产安全事故隐患。

2.广东精冷源建设有限公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并制止从业人员作业环境下施工，未采取措施消除作业现场临边防护缺失的生产安全事故隐患。

3.广西联睿建设工程项目管理有限公司履行监理职责不到位，在发现施工作业场所存在生产安全未督促整改到位。

（三）事故性质

经调查认定，邕宁蒲庙桂民投总部基地项目“4·24”一般高处坠落事故是一起因生产经营单位未以及工人违规操作造成的生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关人员和单位责任划分及处理意见如下:

（一）建议免予追究责任人员

曾某某，安全意识淡薄，未对作业环境进行观察，使用斗车装卸钢管时野蛮施工，将钢管倾倒在失临边防护的窗边坠落，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.宁某，广西裕达工程有限公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未及时督促全生产工作，并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第定，应对事故的发生负有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十的规定进行行政处罚。

2.赵某某，广东精冷源建设有限公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未及时的安全生产工作，并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一规定，应对事故的发生负有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九[4]的规定进行行政处罚。

3.李某某，广西裕达工程有限公司桂民投总部基地项目项目经理，履行安全生产职责不到位，日桂民投总部基地项目4#楼部分临边防护缺失的情况下未落实整改，未及时消除生产安全事故隐患，对

限公司按照公司内部规定予以处理，处理结果书面报邕宁区应急管理局备案。

4.张某某，广东精冷源建设有限公司桂民投总部基地项目现场技术负责人，未按规定履行安全生据本项目的施工特点，及时排查施工现场安全事故隐患，建议广东精冷源建设有限公司按照公司内部理结果书面报邕宁区应急管理局备案。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.广西裕达工程有限公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]规有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]罚。

2.广东精冷源建设有限公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]负有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项处罚。

3.广西联睿建设工程项目管理有限公司。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条议由广西南宁五象新区规划建设管理委员会建设局依法进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）广西裕达工程有限公司要及时召开事故警示会，对此次事故发生的原因、责任进行深入剖化安全生产主体责任落实，严肃追究相关人员的责任，加强对从业人员的安全生产教育培训，保证从安全生产知识和安全技能，加强对施工作业的现场安全管理，做好现场安全防范措施，认真开展安全治理工作，及时消除事故隐患。

（二）广东精冷源建设有限公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，强化从训，提升从业人员的安全意识，督促从业人员严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，严格执理规定，加强对作业现场日常巡查检查力度，采取有效措施及时消除事故隐患。

（三）广西联睿建设工程项目管理有限公司要强化安全生产检查力度，对已排查出的安全隐患立整改效果，加强督促施工单位做好工人入场的三级安全培训教育、安全技术交底，及时安排监理人员场见证监督，确保安全教育不图形式、不走过场。

（四）建议广西南宁五象新区规划建设管理委员会建设局要进一步落实安全生产“管行业必须管管安全、管生产经营必须管安全”职责，深刻吸取事故教训，层层压实责任，强化安全管理，加强安训工作，切实落实行业监管责任。监督辖区在建项目落实企业主体责任，及时消除现场可能存在的事事故的发生。

邕宁蒲庙

“4·24”一般

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工
[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
[9]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

打印

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 党群、人大、政协各部门 政府各部门

关于我们 联系我们 网站声明 网站地图

南宁市邕宁区人民政府主办 南宁市邕宁区委宣传部承办 网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号 桂ICP备20002163号 网站标识码：4501090001

新浪微博